

Art. 1 — Champ d'application et domaines d'activité

Les présentes conditions générales (« CG ») s'appliquent à toutes les prestations fournies par Sylla JC Concept, entreprise individuelle inscrite au registre du commerce du canton de Vaud (IDE CHE-247.198.330), sise à Montreux (« le Prestataire »), à ses clients (« le Client »).

Le Prestataire exerce deux domaines d'activité : **(A)** le conseil financier, fiscal et entrepreneurial, notamment l'établissement de déclarations d'impôt ; **(B)** la création digitale et 3D (logos, visuels 2D/3D, environnements numériques, sites web). Les présentes CG s'appliquent aux deux domaines ; les dispositions propres à chaque domaine sont signalées.

Les CG font partie intégrante de toute offre, devis et contrat. Toute condition divergente du Client n'est applicable que si elle a été acceptée expressément et par écrit par le Prestataire.

Art. 2 — Nature juridique des prestations

Les prestations de conseil et d'établissement de déclarations d'impôt (domaine A) constituent un mandat au sens des art. 394 ss du Code des obligations suisse (CO), exécuté avec diligence et fidélité (art. 398 CO), selon les règles de l'art et les usages de la branche fiduciaire. Il s'agit d'une obligation de moyens : ni un résultat fiscal ou financier déterminé, ni l'acceptation sans reprise d'une déclaration par l'autorité fiscale ne sont garantis.

Les prestations de création digitale et 3D (domaine B) constituent, selon leur objet, un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) ou un mandat. La conformité de l'ouvrage s'apprécie exclusivement par rapport au descriptif du devis accepté.

Art. 3 — Étendue et limites des prestations

Le Prestataire n'exerce **aucune** des activités suivantes : gestion de fortune ; conseil en placement au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) ; recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ; intermédiation d'assurance au sens de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) ; activité d'avocat ou conseil juridique réservé aux professions réglementées ; représentation devant les tribunaux.

Le conseil financier consiste en de l'information, de l'analyse, de la planification budgétaire, patrimoniale et de prévoyance à titre indicatif, ainsi qu'en de l'accompagnement administratif. Si un besoin du Client requiert un professionnel soumis à autorisation (gérant de fortune, intermédiaire d'assurance, avocat, notaire), le Prestataire l'oriente vers un tel professionnel, sans responsabilité quant aux prestations de ce dernier.

Toute décision financière, fiscale ou patrimoniale appartient exclusivement au Client.

Art. 4 — Offres, devis, conclusion du contrat et forme

Les prestations sans prix forfaitaire publié font l'objet d'un devis écrit, gratuit et sans engagement, valable 30 jours dès son émission, sauf indication contraire. Le devis décrit les prestations incluses ; ce qui n'y figure pas n'est pas inclus.

Le contrat est conclu par l'acceptation du devis par le Client. **Les parties conviennent que la forme électronique suffit** : une acceptation par e-mail, la signature manuscrite, scannée ou électronique du devis, ou la remise des documents en vue de l'exécution d'une prestation à prix forfaitaire valent conclusion du contrat au sens de l'art. 1 CO. Le paiement d'une facture ou d'un acompte vaut également acceptation des présentes CG.

Le Prestataire est libre de refuser un mandat sans indication de motifs.

Art. 5 — Exécution des prestations et délais

Les prestations de conseil sont fournies exclusivement à distance (téléphone, visioconférence, e-mail), sur rendez-vous convenu à l'avance.

Les délais communiqués sont indicatifs. Ils courent à compter de la réception de l'intégralité des documents et informations nécessaires ainsi que, le cas échéant, de l'acompte convenu. Le respect des délais légaux de dépôt (notamment fiscaux) et des demandes de prolongation demeure de la responsabilité du Client, sauf mandat exprès confié au Prestataire.

Le Prestataire peut faire appel à des auxiliaires au sens de l'art. 101 CO ; il répond de leur travail comme du sien.

Art. 6 — Devoirs de collaboration du Client

Le Client transmet spontanément, de manière complète et dans les délais convenus, tous les documents et informations nécessaires. Il garantit leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité. Le Prestataire n'a aucune obligation de vérifier l'authenticité ou l'exhaustivité des documents remis.

Les conséquences de documents ou d'informations manquants, inexacts, falsifiés ou transmis tardivement (notamment taxation d'office, reprises, intérêts, amendes, déchéance de délais) sont exclusivement à la charge du Client.

Déclarations d'impôt : le Client valide le projet de déclaration avant sa transmission à l'autorité fiscale. Sa validation (e-mail admis) vaut approbation du contenu et décharge le Prestataire pour les éléments validés. Après transmission, le Client reçoit une confirmation d'envoi par e-mail.

Créations 3D et digitales : le Client fournit en temps utile les contenus, textes, images et accès nécessaires. Il garantit détenir les droits sur les éléments qu'il remet et libère le Prestataire de toute prétention de tiers à cet égard.

Art. 7 — Prix, acomptes et facturation

Les prix s'entendent en francs suisses (CHF). Les forfaits publiés couvrent exclusivement les prestations qui y sont décrites ; tout travail supplémentaire (dossier incomplet, complexité non annoncée, demandes hors périmètre) fait l'objet d'un accord préalable et est facturé en sus.

Le Prestataire peut exiger un acompte jusqu'à 50 % du montant du devis avant le début des travaux, ainsi que le paiement intégral avant la remise du travail final, la livraison des fichiers définitifs ou la transmission de la déclaration à l'autorité fiscale.

Sauf convention contraire, les factures sont payables à 30 jours net, sans escompte ni déduction.

Art. 8 — Retard de paiement et recouvrement

À l'échéance du délai de paiement, le Client est en demeure sans autre avis (art. 102 al. 2 CO). Dès la demeure, un intérêt moratoire de 5 % l'an est dû (art. 104 CO).

Chaque rappel au-delà du premier peut être facturé CHF 30.– à titre de frais administratifs. Le Prestataire peut suspendre toute prestation en cours et déclarer immédiatement exigibles toutes ses créances envers le Client.

À défaut de paiement après mise en demeure, la créance est remise au recouvrement, y compris par voie de poursuite conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), sans autre avertissement. Les frais de poursuite, de rappel et de recouvrement, ainsi que tout dommage supplémentaire (art. 106 CO), sont à la charge du Client dans la mesure permise par la loi.

Art. 9 — Annulation, report et révocation du mandat

Les rendez-vous convenus peuvent être reportés ou annulés sans frais jusqu'à 24 heures à l'avance. Tout rendez-vous non honoré ou annulé moins de 24 heures à l'avance peut être facturé CHF 80.– à titre d'indemnité forfaitaire.

Conformément à l'art. 404 CO, le mandat peut être révoqué en tout temps. En cas de révocation par le Client après le début des travaux, les prestations déjà exécutées sont dues au prorata, au minimum 50 % du forfait ou du devis convenu ; en cas de révocation en temps inopportun, le Client répond en outre du dommage causé (art. 404 al. 2 CO). Pour les contrats d'entreprise (domaine B), l'art. 377 CO est réservé.

Art. 10 — Refus et résiliation pour justes motifs — protection contre les abus

Le Prestataire peut refuser, suspendre ou résilier immédiatement tout mandat, sans indemnité pour le Client, notamment lorsque : (a) le Client fournit des documents falsifiés ou des informations mensongères ; (b) le Client sollicite une prestation contraire à la loi, notamment une soustraction ou fraude fiscale, ou une création portant atteinte aux droits de tiers ; (c) le Client adopte un comportement menaçant, injurieux ou abusif ; (d) le Client ne s'acquitte pas des acomptes ou factures échus ; (e) le lien de confiance est rompu.

Dans ces cas, les prestations déjà exécutées demeurent intégralement dues. Le Prestataire se réserve le droit de dénoncer aux autorités compétentes les faits que la loi l'oblige à signaler.

Art. 11 — Dispositions particulières aux créations 3D et digitales

Révisions : sauf mention contraire du devis, deux rondes de corrections sont incluses. Toute ronde supplémentaire ou toute modification du brief après validation d'une étape est facturée en sus, sur accord préalable.

Acceptation de l'ouvrage : le Client vérifie la livraison et signale les défauts par écrit dans les 10 jours. À défaut, l'ouvrage est réputé accepté (art. 370 CO par analogie).

Propriété intellectuelle : les droits d'utilisation convenus sont transférés au Client après paiement intégral. Jusqu'au paiement complet, toute utilisation des créations est interdite. Les fichiers sources ne sont remis que si le devis le prévoit expressément. Les méthodes, scripts, bibliothèques et savoir-faire du Prestataire restent sa propriété exclusive.

Référence : le Prestataire peut mentionner la réalisation à titre de référence (portfolio, site, réseaux), sauf convention écrite contraire.

Hébergement et services tiers : les prestations de tiers (hébergement, noms de domaine, licences, plateformes) sont contractées au nom du Client ; le Prestataire ne répond pas de leurs défaillances.

Art. 12 — Responsabilité

Le Prestataire répond des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave. Toute responsabilité pour faute légère est exclue (art. 100 CO). Il ne répond pas des dommages, quelle qu'en soit la cause, lorsque la diligence usuelle de la branche a été appliquée.

La responsabilité pour les dommages indirects, consécutifs ou de pur ordre économique (notamment gain manqué, perte de données imputable à des tiers) est exclue dans la mesure permise par la loi.

Dans tous les cas où la loi permet une limitation, la responsabilité totale du Prestataire est plafonnée au montant des honoraires effectivement perçus pour le mandat concerné.

Toute prétention en dommages-intérêts doit être annoncée par écrit dans les 90 jours dès la connaissance du dommage, sous peine de péremption, dans les limites du droit impératif.

Art. 13 — Communication électronique

Le Client accepte que la communication et l'échange de documents s'effectuent par voie électronique (e-mail, visioconférence, plateformes de transfert). Il est informé des risques généralement connus liés aux réseaux de données, notamment le risque de consultation, de modification ou d'interception des informations par des personnes non autorisées.

Le Prestataire décline toute responsabilité pour les dommages découlant de ces risques, à moins qu'ils n'aient été causés intentionnellement ou par négligence grave de sa part. Sur demande, un canal de transmission chiffré peut être convenu.

Art. 14 — Protection des données

Le Prestataire traite les données personnelles du Client conformément à la loi fédérale sur la protection des données (LPD), de manière strictement confidentielle et uniquement aux fins de l'exécution du mandat. En transmettant ses documents, le Client consent au traitement des données nécessaires, y compris les données sensibles que peuvent contenir les documents fiscaux (p. ex. revenus, fortune, état civil, confession, santé).

Le Client accepte que les données puissent être sauvegardées sur des services informatiques et de cloud exploités par des prestataires tiers, en Suisse ou à l'étranger, dans le respect de la LPD. Les données ne sont transmises à des tiers que si l'exécution du mandat l'exige (notamment transmission à l'autorité fiscale) ou si une obligation légale l'impose.

Le Client peut en tout temps demander des renseignements sur ses données et révoquer son consentement ; la révocation entraîne la fin du mandat, les prestations exécutées restant dues. Au terme du mandat, les documents originaux sont restitués ; le Prestataire peut conserver une copie des dossiers pendant 10 ans à des fins de preuve et d'archivage (art. 958f CO par analogie).

Art. 15 — Modification des CG et dispositions finales

Le Prestataire peut adapter les présentes CG en tout temps. Pour les relations contractuelles en cours, les CG nouvelles ou adaptées sont réputées approuvées si le Client ne les conteste pas par écrit dans les 30 jours suivant leur communication. Pour chaque contrat, la version remise avec le devis fait foi.

Si une disposition des présentes CG est nulle ou inapplicable, la validité des autres dispositions n'en est pas affectée ; la disposition invalide est remplacée par une disposition valable économiquement équivalente.

Art. 16 — Droit applicable et for juridique

Les présentes CG et toutes les relations contractuelles entre le Prestataire et le Client sont soumises au **droit suisse**, à l'exclusion des règles de conflit de lois.

Le for juridique exclusif est à Montreux (canton de Vaud, Suisse), sous réserve des fors impératifs prévus par la loi, notamment ceux de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et du Code de procédure civile (CPC).

Acceptation — (à utiliser lorsque le devis est signé sur papier ou PDF)

Le Client déclare avoir lu, compris et accepté les présentes conditions générales, qui font partie intégrante du devis / contrat auquel elles sont annexées. L'acceptation du devis par e-mail produit les mêmes effets que la signature du présent bloc.

Lieu et date : _____

Lieu et date : _____

Le Client : _____

Sylla JC Concept : _____